
기업지배구조 보고서

의무화 관련 주요 Q&A

< 목 차 >

- Q1. “Comply or Explain” 방식이라는 새로운 유형의 공시를 신설하게 된 배경은?
- Q2. 의무공시 시행으로 변화되는 점(現 자율공시와 비교)
- Q3. 기업지배구조 공시의무 위반시 제재는?
- Q4. 중요사항 미기재란 무엇을 의미하는지?
- Q5. 기업지배구조 보고서를 제출한 이후 지배구조 관련 변동 사항이 발생한 경우 정정공시를 진행해야 하는지?
- Q6. 가이드라인 첨부 의무 기업지배구조 핵심지표 준수현황을 작성하는 기준시점은?
- Q7. 금융회사의 기업지배구조 보고서 제출방법 및 시기는?

Q1. 기업지배구조 보고서를 “Comply or Explain”이라는 새로운 유형의 방식을 통해 의무화하게 된 배경은?

- **Comply or Explain**(원칙준수·예외설명) 제도는 일반적으로 권고되는 지배구조의 형태를 원칙으로 제시하여 준수하도록 권고하되,
 - 기업이 자신에게 맞는 지배구조를 선택할 수 있는 재량권을 부여하여, 개별기업 특성상 준수의 필요성은 있으나 준수하지 못하고 있는 내용 등이 있는 경우에는 그 사유를 투자자에게 설명하도록 하는 방법
- 우리나라의 경우 지배구조와 관련하여 법적 규제로 일정형태의 지배구조를 갖추도록 강제하고 있는 부분도 있으나*,
 - * 우리나라의 경우 상법에 의해 상장법인 지배구조 특례를 마련하여 사외이사·감사위원회 구성 등을 규율
 - 기업의 경우 지배구조 개선을 ‘규제’로 인식하여 소극적 자세를 보이는 반면, 투자자는 기업지배구조 정보의 적극적 제공을 요구하는 경향이 있음
- ➡ 이에 상법, OECD 지배구조 원칙 및 한국기업지배구조원(KCGS)의 모범기준 등을 참고하여, 최소수준의(elementary level) 원칙을 제시하는 방법을 통해 기업의 부담을 완화하면서 투자자에 대한 지배구조 관련 정보 확대 제공을 추진하게 된 것임*

* 영국·홍콩·싱가포르·일본 등의 해외거래소도 CoE 방식을 채택하고 있음

Q2. 의무공시 시행으로 변화되는 점(現 자율공시와 비교)

구분	자율공시	의무공시
공시대상	코스피 상장기업	자산총액 2조원 이상 코스피 상장기업 (2조원 미만 상장기업의 자율공시는 여전히 가능)
기재내용	핵심원칙 10개에 대한 내용 자유 기재	핵심원칙 준수현황 등을 잘 보여 줄 수 있도록 세부 기재사항을 제시하여 지배구조 관련 정보가 충실히 기재되도록 유도
제재	없음	있음

☐ 공시대상

- **(현재)** 기업지배구조 보고서 제출여부 선택이 전적으로 기업 자율에 맡겨져 있으나,
- **(개선)** '19년부터 자산총액 2조원 이상 코스피 상장법인은 의무적으로 기업지배구조 보고서를 공시하여야 함*
* 금융회사인 경우 「금융회사 지배구조 감독규정」에 따른 지배구조 연차 보고서 제출로 갈음 가능

☐ 기재내용

- **(현재)** 공시규정 세칙상 10개의 핵심원칙을 제공하고, 세부 기재내용을 기업이 자유롭게 쓸 수 있도록 하고 있으나,
- **(개선)** 핵심원칙의 준수현황 등을 잘 보여줄 수 있는 세부 기재사항을 제시하여 기업지배구조 관련 정보 및 원칙의 준수현황 등을 충실히 기재하도록 함

☐ 제재

- **(현재)** 공시와 관련하여 아무런 제재가 없으나,
- **(개선)** 의무화 시행으로 위반시 제재가 수반됨

Q3. 기업지배구조 공시의무 위반시 제재는?

☐ (위반 유형)

❶ 기한 내 미공시, ❷ 잘못 기재되거나 중요사항 미기재된 경우 거래소의 정정요구에 불응, ❸ 거짓으로 공시한 경우, 공시불이행으로 인한 불성실공시법인 지정

☐ (위반시 제재)

- 기업지배구조 공시의무 위반시 기본적으로 현행 불성실공시에 대한 제재수단을 동일하게 적용
- 불성실공시법인 지정, 벌점 및 제재금 부과 등*

* 벌점 수준에 따라 제재수준 차등화

매매거래정지	10점 이상 매매거래정지
제재금	10점 이상이면 1점당 3천만원 (10점 이하일 경우 1점당 1000만원 또는 400만원)
관리종목 지정	최근 1년 15점 누적
상장적격성 실질심사	관리종목 지정 후 1년 내 15점 추가 누적

Q4. 중요사항 미기재란 무엇을 의미하는지?

- 기업지배구조 보고서에 중요사항이 미기재된 경우라 함은, 공시규정 세칙(가이드라인* 포함)을 통하여 안내된 대로 보고서 내용이 기재되지 않은 경우를 말함

* 공시규정 세칙에 거래소가 가이드라인을 제시할 수 있는 근거 명시

- 핵심원칙별 세부원칙의 준수 현황과 미준수시 그 사유 등에 대한 설명이 없거나, 그 내용이 충실하지 못한 경우*

* 거래소가 제시한 가이드라인 상의 세부 기재사항을 누락하여 원칙 준수 현황에 대한 근거자료가 부족하다고 거래소가 인정하는 경우 등

- 기업지배구조 보고서 신고서*를 누락한 경우

* 대표이사가 기업지배구조 보고서 기재사항 중 거짓의 내용이 있거나 중요사항이 누락되어 있지 아니하다는 사실 등을 확인하였다는 신고서

- 기타

- 가이드라인 (붙임)의 기업지배구조 핵심지표 준수현황*을 누락한 경우 등

* 주주총회 4주전 안건관련 정보제공 여부, 이사회 의장과 대표이사 분리여부, 집중투표제 채택여부 등

Q5. 기업지배구조 보고서를 제출한 이후 지배구조 관련 변동사항이 발생한 경우 정정공시를 진행해야 하는지?

☐ 기업지배구조 보고서는 작성기준일*이 있으며 회사 전반의 지배구조 관련 정책, 운영현황 및 활동내역 등에 대해 작성하는 定期적 성격의 공시항목으로 이해할 필요

* 작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 보고서 제출시점까지의 현황이나 내역을 기재

- 따라서 원칙적으로 보고서를 제출한 이후 발생한 지배구조 변동내역에 대해 정정공시 의무가 발생하는 것은 아님
- 다만, 중요사항 미기재 시 거래소의 정정요구에 따른 정정공시는 별도의 사안으로 이 경우에는 정정공시 의무가 발생하는 점을 주의해야 함

Q6. 가이드라인 첨부 기업지배구조 핵심지표 준수현황을 작성하는 기준시점은?

- ☐ 다른 항목들과 마찬가지로 사업년도 말일을 기준으로 작성하고,
- 보고서 제출시점에 핵심지표 항목 중 사업년도 말일 기준으로 기재한 내용에서 변동된 항목이 있으면 그 내용을 반영하여 별도 기재하여 신고

EX) 2018년 말까지는 집중투표제를 정관으로 배제하였으나, 2019년 3월 해당 정관을 개정하여 집중투표제를 도입한 경우,

- ① 연말기준 핵심지표를 작성하고
- ② 별도로 제출시점 당시 핵심지표를 작성

Q7. 금융회사의 기업지배구조 보고서 제출방법 및 시기는?

- ☐ 금융회사의 경우 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 의해 지배구조 연차보고서를 제출하고 있는 바,
 - 해당 지배구조 연차보고서를 거래소에 신고하면 공시규정상의 기업지배구조 보고서를 별도로 제출할 의무 면제
- ☐ 지배구조 연차보고서를 거래소에 제출해야 하는 기한은 사업 보고서 제출 마감일로부터 2개월 이내 이지만, 금융회사가 지배구조 연차보고서를 작성하여 협회 및 자사 홈페이지 등에 공시할 수 있는 시점이 정기주총 20일전부터이므로, 해당공시를 이행할 때 거래소에 신고하는 것을 권고

감사합니다.

※ 문의사항 또는 건의사항이 있으신 경우, 아래로 연락해 주시기 바랍니다.

한국거래소 담당자(02-3774-8743, kimsl@krx.co.kr)

한국기업지배구조원 담당자(02-6951-3842, jkjeong@cgs.or.kr)